

DANIA ADNAN THANABALAN

lwn.

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Haji Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 25hb Oktober 2019 bersamaan 26 Safar 1441H

Kes Mal No. 10000-077-0018-2019

[Permohonan Melanjutkan Masa Pemfailan Rekod Rayuan Tambahan]

Peguam Syarie Pemohon : *Tuan Ab. Kadir b. Ismail dari Tetuan Ab. Kadir Ismail.*

Peguam Syarie Responden : *Tuan Mior Amirul Rafiq bin Mior Halim dari Bahagian Undang-Undang, Majlis Agama Islam Selangor.*

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Dalam kes ini, Pemohon telah memohon kepada Mahkamah ini pada 27 Februari 2019 suatu perintah sebagaimana berikut:-

- i. Bahawa Pemohon diberikan kebenaran bagi melanjutkan tempoh masa menfailkan Rekod Rayuan Tambahan yang sepatutnya difailkan pada dan/atau sebelum 20/7/2018; dan

- ii. Pemohon diberi kebebasan untuk memfailkan Rekod Rayuan Tambahan tersebut di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam tempoh masa/tempoh 14 hari dari tarikh keputusan.

[2] Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini dan telah memfailkan affidavit jawapannya pada 8 April 2019 memohon agar permohonan Pemohon ini ditolak dengan kos. Pemohon memfailkan hujah bertulis pada 17 Mei 2019 manakala Responden memfailkan hujah bertulis pada 2 Julai 2019.

Fakta Kes

[3] Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam telah menolak tuntutan Pemohon untuk mengisytiharkan bahawa Pemohon bukan lagi orang Islam melalui kes saman No. 10400-043-0709-2012.

[4] Pemohon yang tidak berpuashati dengan keputusan di atas telah memfailkan Notis Rayuan melalui kes rayuan no. 10000-043-0016-2018 (Kes Rayuan Tersebut).

[5] Bagi Kes Rayuan Tersebut, tarikh akhir bagi Pemohon memfailkan Rekod Rayuan adalah pada 6 Ogos 2018. Pemohon telah memfailkan Rekod Rayuan pada 20 Julai 2018.

[6] Pada 5 September 2018 semasa sesi pertama pengurusan kes bagi Kes Rayuan Tersebut yang dihadiri oleh Peguam Syarie Pemohon, pihak Responden telah memaklumkan bahawa Rekod Rayuan tersebut telah tidak mengandungi

dokumen Sijil Pelajaran Malaysia Pemohon yang telah ditandakan sebagai P5 semasa prosiding perbicaraan kes di Mahkamah Tinggi Syariah.

[7] Pada tarikh tersebut juga Peguam Syarie Pemohon telah memaklumkan bahawa Pemohon akan memfailkan permohonan lanjutan masa bagi tujuan memfailkan rekod rayuan tambahan.

[8] Pada 3 Disember 2018, Pemohon telah memfailkan Rekod Rayuan Tambahan yang mengandungi Sijil SPM tersebut dan menyerahkan sesalinan Rekod Rayuan Tambahan tersebut kepada Responden pada tarikh yang sama tanpa terlebih dahulu memfailkan permohonan Lanjut Tempoh Masa memfailkan Rekod Rayuan Tambahan.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[9] Pemohon telah memfailkan notis permohonan melanjutkan tempoh memfailkan Rekod Rayuan Tambahan yang mengandungi dokumen Salinan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Perayu di Mahkamah ini berdasarkan peruntukkan subseksyen 238(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[10] Berdasarkan fakta-fakta dan hujahan pihak-pihak yang dinyatakan di atas, kami merujuk kepada seksyen 142 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan seperti berikut:

Rekod rayuan jika perayu diwakili

(1) Apabila perayu yang diwakili oleh Peguam Syarie telah mematuhi kehendak-kehendak seksyen 139 dan 141, perayu hendaklah menyediakan salinan rekod rayuan yang dikehendaki dan rekod itu hendaklah mengandungi salinan—

- (a) pliding;*
- (b) nota keterangan;*
- (c) alasan penghakiman;*
- (d) notis rayuan;*
- (e) alasan rayuan;*
- (f) semua ekshibit dokumentar; dan*
- (g) senarai ekshibit bukan dokumentar jika ada, yang diserahkan simpan di Mahkamah.*

(2) Dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa enam minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang menyatakan bahawa salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan-alasan penghakiman sudah siap.

(3) Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan.

[11] Berdasarkan peruntukan tersebut, dan juga peruntukan-peruntukan yang lain, kami tidak mendapati apa-apa peruntukan berkaitan tatacara permohonan pemfailan dokumen tambahan di dalam rekod rayuan setelah suatu Rekod Rayuan difailkan oleh Perayu di bawah seksyen 142 Enakmen. Undang-undang hanya menyebut tentang tatacara pindaan terhadap saman dan pliding sahaja. Namun demikian, Mahkamah boleh menggunakan peruntukan seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 untuk memberikan atau membuat apa-apa perintah yang perlu bagi mengelakkan ketidakadilan dengan membenarkan Perayu memfailkan Rekod Rayuan Tambahan.

[12] Dalam kes ini, kami berpendapat tatacara yang sepatutnya ialah, apabila Pemohon menyedari keciciran sesuatu dokumen dalam Rekod Rayuan, maka Rekod Rayuan Tambahan hendaklah difailkan. Perayu hendaklah mendapatkan kebenaran untuk memfailkan Rekod Rayuan Tambahan tersebut. Kebenaran memfailkan Rekod Rayuan Tambahan sepatutnya didengar dan diputuskan di hadapan atau oleh Hakim dan bukannya dihadapan Pendaftar.

[13] Jika sekiranya tiada kebenaran daripada Mahkamah untuk pemfailan Rekod Rayuan Tambahan, maka pemfailan Rekod Rayuan Tambahan tersebut adalah tidak sah dan ianya tidak boleh dijadikan sebagai sebahagian dari Rekod Rayuan kes. Sehubungan itu di dalam kes ini apabila Pemohon telah dimaklumkan oleh Responden bahawa terdapat keciciran dokumen Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang telah ditenderkan sebagai P5 semasa perbicaraan kes di Mahkamah Tinggi Syariah, Pemohon boleh mendapatkan kebenaran untuk memfailkan Rekod Rayuan Tambahan bagi membolehkan dokumen tersebut dimasukkan dan dijadikan sebahagian dari Rekod Rayuan. Oleh yang demikian bantahan yang dikemukakan oleh pihak Responden adalah tidak wajar kerana pihak Responden yang memaklumkan wujudnya keciciran tersebut.

[14] Oleh yang demikian, berdasarkan fakta ini kami berpendapat permohonan perlanjutan tempoh masa untuk memfailkan Rekod Rayuan Tambahan adalah tidak perlu sebaliknya hanya perlu mendapatkan kebenaran bagi memfailkan dokumen tersebut dan kami tidak ada halangan untuk membenarkannya. Pemfailan Rekod Rayuan Tambahan yang telah dibuat oleh pihak Pemohon bertarikh 3 Disember 2018 adalah diterima sebagai pemfailan Rekod Rayuan Tambahan yang sah.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Permohonan Pemohon, hujah kedua-dua belah pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

- 1) Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh memfailkan Rekod Rayuan Tambahan adalah tidak perlu dan ditolak.
- 2) Pemfailan Rekod Rayuan Tambahan Perayu bertarikh 3 Disember 2018 adalah diterima.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

-
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor